

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

**Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče**

VÁŠ DOPIS: MUKK/25160/2025
ZE DNE: 30.5.2025

NAŠE ČJ: MUKK/26251/2025
SPIS. A SKART. ZN.: 84.1/S5

VYŘIZUJE: ING. LENKA KÁŠOVÁ
TEL: 474 319 547
E-MAIL: lenka.kasova@mesto-kadan.cz

DATUM: 5.6.2025

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Dne 30. května 2025 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zaevidovanou pod č.j. MUKK/25160/2025, na základě které vám sdělujeme následující:

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 25 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) k záměru:

„Veřejná ČOV Háj“

(dále jen „záměr“) na pozemku p.č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, pozemku parc. č. 1172/99, 1172/144, 1172/143, 1172/100, 1172/18, 1172/23, 1172/6 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, v obci Loučná pod Klínovcem

s d ě l u j e,

tyto informace:

- a) *Žádám tímto o poskytnutí kopie závazného stanoviska orgánu územního plánování vydaného k podané žádosti na MěÚ Kadaň dne 27.11.2024 – k posouzení záměru Veřejná ČOV Háj, pokud již bylo vydáno nebo se tak stane k datu odeslání poskytnuté informace. Stejně tak žádám o sdělení, pokud došlo k případné fikci závazného stanoviska – Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče na podanou žádost ze dne 27.11.2024 na záměr*

„Veřejná ČOV Háj“ vydal závazné stanovisko dne 16.5.2025 pod č.j. MUKK/22539/2025 (vypraveno dne 20.5.2025).

Příloha : Kopie závazného stanoviska č.j.: MUKK/22539/2025 ze dne 16.5.2025

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Obdrží:



4

Městský úřad Kadaň

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/565/2024/Un
Č.J.: MUKK/22539/2025

VYŘIZUJE: Sylva Unčovská
TEL.: 474319540
E-MAIL: sylva.uncovska@mesto-kadan.cz

Veřejná ČOV Háj s.r.o.
Háj č. p. 104
Loučná pod Klínovcem
431 91 Vejprty

DATUM: 16. 05. 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen "SZ"), v souladu s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska, kterou dne 27. 11. 2024 podal

**Veřejná ČOV Háj s.r.o., Háj č. p. 104, Loučná pod Klínovcem, 431 91 Vejprty,
kterého zastupuje VEMTO CZ, s.r.o., Žižkova č.p. 172, 383 01 Prachovice II**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

"Veřejná ČOV Háj" na pozemcích parc. č.

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, parc. č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, sděluje následující.

Popis záměru:

Podle předložené dokumentace záměr obsahuje: objekty technické infrastruktury - čistírna odpadních vod SO 314 a SO 308 úpravna vody, manipulační plochy v areálu ČOV SO 207.2, dešťová kanalizace SO301, retenční betonová nádrž SO303 s retenční šachtou SO 301, podzemní nádrž retenční, studniční vodovod SO 306, výtlak prací vody SO 306, vodovodní přípojka ČOV SO 306, splašková kanalizace SO 311 kabelové vedení NN SO 402, vedení SEK SO 403.

Stavba ČOV bude sloužit pro čištění odpadních vod s kapacitou 4000 EO. Z hlediska návaznosti na veřejnou infrastrukturu je stavba navržena s připraveným napojením na budoucí veřejné kanalizační síť. Součástí technického řešení je dočasné zaslepení přípojovacích bodů na kanalizační systém a vodovodní řad.

Navrhovaná kapacitní ČOV je v souladu s požadavkem Města Loučná pod Klínovcem na vybudování centrálního odkanalizování většiny developerských projektů z městské části v údolí Bílé vody a odkanalizování městské části Háj.

SO 314 ČOV

ČOV je umístěna v jižní části pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem. Jedná o soubor tří nadzemních objektů – aktivační nádrže, provozní budova a kalové hospodářství o zastavěné ploše 971 m². Všechny 3 objekty mají 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží. Zastřešení tvoří sedlová střecha. Ostatní přidružené objekty ČOV jsou podzemní objekty, jedná se především o systém šachet a nádrží.

Vypraveno dne: 20. 05. 2025

SO 314 ČOV - aktivací nádrže

Objekt umístěný na pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem., bude podsklepený, s jedním podlažím a bez podkroví, téměř obdélníkového tvaru o maximálních rozměrech 65,4m x 17,9m, přičemž zastavěná plocha bude 867m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +7,430m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad. V objektu se nachází – aktivací nádrže (hl. vody 5,6m), denitrifikace 1 (2x 50m³), regenerace (2x 145m³), aktivací nádrže (hl. vody 5,4m), anoxický selektor (2x 35m³), denitrifikace 2 (2x 210m³), nitrifikace (2x 675m³), dosazovací nádrže (2x 4x20m, hl. vody 4,5m) a retenční nádrž (500m³). Objekt bude tvořen železobetonovou vanou. Na jihovýchodní straně objektu, mimo zastřešení sedlovou střechou, bude retenční nádrž s plochou betonovou střechou. Vnější obvodové stěny budou se svislým fasádním dřevěným obkladem hnědé barvy.

SO 314 ČOV - provozní budova

Objekt umístěný na pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem., bude nepodsklepený, ale s podzemními šachtami, s jedním podlažím, bez podkroví, obdélníkového tvaru o základních rozměrech 17,0m x 7,9m, přičemž zastavěná plocha bude 134m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +7,710m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad. Vchod bude cca v úrovni stávajícího terénu a zbylá část bude částečně zapuštěna do svahu (max. 1,29m). V objektu se nacházejí místnosti 1.01 integrované hrubé předčištění, kde se nachází podzemní šachta – vypínací objekt čerpací o rozměrech 2,5m x 1,4m s úrovní podlahy - 1,800m a podzemní šachta – čerpací stanice o rozměrech 4,8m x 3,5m s úrovní podlahy -3,750m, 1.02 místnost obsluhy, 1.03 wc s umývárnou, 1.04 dmýchárna a 1.05 rozvodna.

SO 314 ČOV - kalové hospodářství

Objekt umístěný na pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem., bude podsklepený, s jedním podlažím a bez podkroví, obdélníkového tvaru o základních rozměrech 10,2m x 7,0m nadzemní části, přičemž zastavěná plocha bude 124m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +6,390m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad. Vchod bude cca v úrovni nové zpevněné plochy. V objektu je jen jedna místnost a dvě podzemní jímky.

Objekt SO 308 – Úpravna vody

Objekt bude sloužit pro zásobování pitnou a užitkovou vodou. Objekt bude zděný, umístěný na pozemku parc. č. 1172/23 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, bude podsklepený, s jedním podlažím a bez podkroví, obdélníkového tvaru o základních rozměrech 7,6m x 5,1m, přičemž zastavěná plocha bude 39m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +5,450m.

SO 207.2 – Manipulační plochy v areálu ČOV - zastavěná plocha – 552 m²

SO 301 – Dešťová kanalizace - Stoka A.1; délka 342,93m, PP DN 600

SO 302 – Kanalizační přípojky a vpusti - Celkem je navrženo 5 ks přípojek pro objekty TI (ČOV, ÚV). Celková délka přípojek pro objekty je 37,9 m.

SO 303 – Retenční nádrže

Retenční nádrž - betonová jímka o objemu 89,6 m³. Půdorysný rozměr je 12,35 x 3,6 m. Výška nádrže je 2,6 m. Tloušťka stěn je 150 mm.

Požární nádrž – betonová jímka o objemu 15,9 m³. Půdorysný rozměr je 4,3 x 2,3 m. Výška nádrže je 2,17 m. Tloušťka stěn je 150 mm.

SO 306 Přiváděcí vodovodní řád a studniční vodovod

Přiváděcí řád V.1, délka 296,63 m, HDPE 110/10,0, přiváděcí řád z úpravy vody zakončen hydrantem H4

Studniční vodovod, délka 11,42 m, HDPE 63/5,8; ze studny S1 do úpravy vody

Studniční vodovod, délka 9,86 m, HDPE 63/5,8; ze studny S2 do úpravy vody

Výtlač prací vody, délka 72,27 m, HDPE 90/8,5; z úpravy vody do ČOV

Vodovodní přípojka ČOV, délka 72,05 m; HDPE 32/3,0; z úpravny vody do ČOV
Celková délka 462,23 m.

SO 310 – Vrtané studny

Vrtaná studna S1 – vodní zdroj

- Hloubka vrtu: 60 m; zhlaví zakončeno ŽB armaturní šachtou 2050 x 1750 x 2090 mm; osazena čerpací souprava

Vrtaná studna S2 – záložní vrt

- Hloubka vrtu: 52 m; vrt zakončován – nevyužíván; zhlaví zakončeno technickou prefabrikovanou šachtou DN 1000, vrt zaslepen uzamykatelným víčkem; bez osazení čerpací soupravy

Oplocení areálu ČOV, ÚV a vrtů

- délka oplocení 339 m; plotové kruhové sloupky, usazené do základových patek; výplň pozinkované pletivo; 2 vjezdové brány 2x 5,7 m a 1 branka 1x1 m

SO 311 Splašková kanalizace gravitační

Větev A, délka 232,23 m, PP DN 250, ukončena zaslepením šachty ŠS8, napojení na ČOV v šachtě ŠS0
Celková délka 232,23 m

SO 402 vedení NN

Kabelové vedení k ČOV se předpokládá 4xAYKY 3x150+70mm, předpokládaný energetický příkon pro ČOV je cca 120 kW. Délka tohoto vedení je cca 432m.

Kabelové vedení do úpravny vody a vrtů se předpokládá 2x AYKY 4x 50mm. Příkon je cca 32 kW a délka tohoto kabelového vedení je cca 82m

Kabelové vedení - příprava pro připojení čerpadlo v retenční nádrži. Předpokládá se vedení 2x Ayky 4x50 mm. Příkon je cca 25 kW a délka tohoto vedení je 88 m.

SO 403 vedení SEK

Objekt ČOV, budova 01 bude napojena ze stávajícího vedení SEK v severní části parcely 410/1 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem. Kabelové vedení k ČOV bude optické. Délka tohoto vedení je cca 243m.

Z budovy 01 bude dále napojena budova úpravny vody a vrtů. Kabelové vedení do úpravny vody a vrtů bude optické, Délka tohoto kabelového vedení je cca 82m.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, vydává podle § 96b SZ, §136 a §149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

závazné stanovisko:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý

po splnění následujících podmínek.

Úřad územního plánování podle § 96b odst. 3 SZ stanoví tyto podmínky pro uskutečnění záměru:

1. V rámci navazující projektové dokumentace bude záměr navržen tak, aby nehrozily na plochách erozní splachy a byla dodržena ekologická stabilita přilehlých ploch.
2. V navazující projektové dokumentaci bude posudkem oprávněné osoby prokázáno, že navržené technické řešení částí záměru dotýkajícího se funkce plochy W-S plochy vodní a vodohospodářské nebude svými negativními vlivy omezovat funkce hlavního a přípustného využití této plochy, a to v takové míře, při které by došlo k postupné degradaci.

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Ke dni 1. 1. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho zvláštního ustanovení § 334a se ve věcech týkajících se územního plánování v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy orgány územního plánování postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „SZ“), včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Úřad územního plánování obdržel dne 27. 11. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Jelikož byla žádost o povolení stavby u příslušného úřadu podána do 30. 6. 2024 (7. 2. 2024), bylo při vydání závazného stanoviska postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při vydání závazného stanoviska vycházel úřad územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- části projektové dokumentace zpracované v 5/2023 Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D. (ČKA 03 311)

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, přezkoumal podanou žádost a zjistil, že záměr vyvolá změnu v území a je záměrem, pro který je nutné vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, v souladu s ustanovením § 96b) SZ.

Jelikož žádost o závazné stanovisko vykazovala vady v podání a předložená projektová dokumentace neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, úřad územního plánování opatřením ze dne 12. 12. 2024 vyzval žadatele k doplnění žádosti nejpozději do 31. 1. 2025. V daném termínu, dne 13. 1. 2025, byla žádost ze strany žadatele doplněna. I přes doplnění neposkytovala žádost dostatečný podklad pro posouzení předloženého návrhu. Proto úřad územního plánování opatřením ze dne 6. 2. 2024 opětovně vyzval žadatele k doplnění žádosti v termínu nejpozději do 28. 2. 2025. Žádost byla doplněna o některé z požadovaných podkladů dne 23. 2. 2025, doplnění však nebylo úplné a stále žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení návrhu. Úřad územního plánování již druhou opětovnou výzvou vyzval žadatele k doplnění chybějících podkladů v termínu nejpozději do 21. 4. 2025. Žádost byla opatřením ze dne 20. 4. 2025, tedy v daném termínu, ze strany žadatele doplněna. Žadatel doplněním odstranil vady žádosti, které bránily vydání závazného stanoviska.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, z:

- Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 (závažnost od 1. března 2025)
- Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 (účinnost od 31. 12. 2024)
- Územního plánu Loučná pod Klínovcem, po vydání změny č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16 (účinnost od 31. 1. 2025), dále jen „územní plán“.

Úřad územního plánování dále přezkoumal záměr, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr neřeší a navrhovaná stavba neovlivní záměry navržené v této nadřazené územně plánovací dokumentaci. Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR.

Územní plán je zpracován v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem. Zásady územního rozvoje záměr neřeší a navrhovaná stavba neovlivňuje záměry navržené v této nadřazené územně plánovací dokumentaci. Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.

Úřad územního plánování posuzoval soulad záměru s platným územním plánem, zejména zkoumal, zda je záměr v souladu s funkčním využitím jednotlivých ploch a s podmínkami pro ně stanovenými, v souladu s návrhem technické infrastruktury a vyhodnocoval soulad s veřejně prospěšnými stavbami a s hodnotami v území.

Při podání žádosti o závazné stanovisko byl v platnosti územní plán Loučná pod Klínovcem – úplné znění po vydání změny č. 2 – 8, který nabyl účinnosti dne 13. 8. 2022. Změna č. 9 byla rozsudkem soudu ze dne 17. 9. 2024 zrušena. V průběhu vedeného řízení dne 31. 1. 2025 nabyly účinnosti změny č. 10, 15 a 16 územního plánu, proto úřad územního plánování při vydání závazného stanoviska vycházel z platného znění územního plánu Loučná pod Klínovcem po vydání změny č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16. Jelikož se změny č. 10, 15 a 16 území dotčeného záměrem nedotýkaly, úřad územního plánování nevyzýval žadatele k doplnění vyhodnocení souladu záměru po těchto změnách v projektové dokumentaci a záměr si posoudil sám.

Pozemky parc. č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, parc. č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem se dle územního plánu nachází částečně v nezastavěném území a částečně v zastavitelných plochách a z hlediska funkčního využití jsou zařazeny do těchto ploch:

NZt-S – plochy zemědělské – trvalé travní porosty a jsou dotčeny těmito částmi záměru:

ČOV, úpravná vody, retenční nádrže, manipulační plocha, vedení NN, vedení SEK, příváděcí vodovodní řad a studniční příváděč, dešťová kanalizace, stoka splašková, vedení SEK, přípojka ČOV, vrtané studny, výtlač prací vody, biotop

NSp-N12 – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a jsou dotčeny těmito částmi záměru: vedení NN, vodovodní příváděcí řad, dešťová kanalizace, stoka splašková, vedení SEK

DS-S – plochy dopravní infrastruktury – silniční a jsou dotčeny těmito částmi záměru: vedení NN, vodovodní příváděcí řad, dešťová kanalizace, stoka splašková, vedení SEK

DSú – N9 – plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace a jsou dotčeny těmito částmi záměru: vedení NN, vodovodní příváděcí řad, dešťová kanalizace, stoka splašková, vedení SEK

ZV-N – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z. LO.57 a jsou dotčeny těmito částmi záměru: vedení NN, vodovodní příváděcí řad, dešťová kanalizace, stoka splašková, vedení SEK

BI-N – plochy bydlení v bytových domech – městské a příměstské zastavitelná plocha Z. LO.53 a jsou dotčeny těmito částmi záměru: vedení NN, vodovodní příváděcí řad, dešťová kanalizace, stoka splašková, vedení SEK

TI-S TS 20-N plochy technické infrastruktury a jsou dotčeny těmito částmi záměru: vedení NN

W-S - plochy vodní a vodohospodářské a jsou dotčeny těmito částmi záměru: výústní objekt, biotop

Záměrem je dále dotčena plocha lokálního biokoridoru L BK 8, ve kterém je navržen odtok vyčištěných vod z ČOV a biotop a územním plánem vymezena hodnota H4 „Niva potoka Bílá voda“. V této hodnotě je navržena celá ČOV, větší část úpravny vod, výústní objekt, biotop a cca ¼ délky celé liniové části stavby – všech rozvodů. Vzhled stavby byl dohodnut s orgánem ochrany přírody a krajiny tak, aby byla v co největší míře ochráněna hodnota krajinného rázu.

Navrhovaný záměr lze dle definice uvedené v textové části územního plánu kapitola 3.1.1. *Definice použitých pojmů* hodnotit jako stavbu technické infrastruktury a takto úřad územního plánování záměr posuzoval. Definice zní:

- **Stavby technické infrastruktury** = veškeré stavby a zařízení technické infrastruktury, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu; a dále v podrobnosti a pro potřeby tohoto územního plánu se jedná o veškeré stavby a zařízení vodohospodářská (vodovodní řady, kanalizační řady, veškeré přípojky, tlakové stanice, vodojemy, ČOV všech kategorií, vrty, studny, zasakovací nádrže apod.), veřejných i soukromých (zasněžovací systémy, rozvody zasněžování, hydro-boxy pro zasněžování, zdroje vody pro ně, retenční nádrže, s tím přímo související obslužná infrastruktura, jako jsou chladicí věže, velíny pro obsluhu zasněžování, čerpací stanice vody, apod.), stavby a zařízení pro nakládání s odpady v rozsahu sběrných dvorů, sběrných míst, ploch pro umístění nádob pro sběr komunálního a tříděného odpadu, komunální kompostárny, apod., stavby pro energetiku v rozsahu všech vedení VVN, VN, NN, trafostanic, veřejného osvětlení včetně osvětlení sjezdovek, komunikační sítě zahrnují všechna vedení metalické i optické pro internet, telefon, další nespecifikované datové přenosy, vysílače, přípojky plynu všech kategorií, a dále stavby a zařízení obslužné infrastruktury pro provoz sportovně-rekreačních areálů, jako jsou lanovky (sedačkové, kabinkové), vleky všech kategorií, nástupní a výstupní terminály lanovek včetně pokladen, toalet, après-ski, restauračních a servisních provozů, půjčoven lyží, horských kol, koloběžek a dalších sportovních potřeb, a dále objektů pro obsluhu areálu (garáže pro rolby, nouzové ubytování zaměstnanců, sklady (pro ochranné sítě, bezpečnostní prvky, koncové prvky zasněžovacích systémů, náhradní díly pro zasněžování), stanoviště horské služby.

Úřad územního plánování zjistil, že ve všech dotčených výše uvedených funkčních plochách je stavba technické infrastruktury přípustná. Na plochách NZt – plochy zemědělské – trvalé travní porosty je stavba technické infrastruktury podmíněně přípustným využitím, za podmínky *pokud nehrozí erozní splachy, bude dodržena ekologická stabilita přilehlých ploch*. V této ploše je navržena převážná část stavby, a to liniová část stavby i samotná stavba ČOV a úpravní vody. Splnění této podmínky i podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu projektant v projektové dokumentaci vyhodnotil a deklaruje jejich splnění. Dodržení této podmínky je garantováno také podmínkami tohoto závazného stanoviska.

Na ploše W-S - plochy vodní a vodohospodářské je stavba technické infrastruktury podmíněně přípustným využitím, za předpokladu, že *bude vždy prokázáno posudkem oprávněné osoby, že uvedená funkce nebude svými negativními vlivy omezovat funkce hlavního a přípustného využití, a to v takové míře, při které by došlo k postupné degradaci*. Na této ploše je navrženo pouze umístění výústního objektu, kterým jsou vyčištěné vody odváděny do stávající vodoteče. Návrh výústního objektu nenaruší hlavní ani přípustné využití plochy W-S vzhledem k minimálnímu zásahu do této plochy. V rámci navazující projektové dokumentace bude navrženo technické řešení zaústění vyčištěných vod do vodoteče a správnost navrženého technického řešení bude posuzována v rámci navazujících povolenacích řízení. Dodržení této podmínky je garantováno podmínkami tohoto závazného stanoviska.

Územním plánem byly v daném území vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS), kterých se záměr dotýká, a to:

PP5 plocha veřejné zeleně zahrnující parkové úpravy, chodník a inženýrské sítě

VT27 přívodní kabelové vedení VN 22 kV k TS 20-N a TS 21-N

Tyto veřejně prospěšné stavby budou dotčeny liniovou částí stavby, kdy je tato vesměs pouze protíná. Výjimkou je stavba podzemního vedení NN, které je umístěováno do VPS PP5 plocha veřejné zeleně zahrnující parkové úpravy, chodník a inženýrské sítě. Jedná se o stavbu technické infrastruktury, která neznemožní ani podstatně neztíží realizaci VPS, tak jak deklaruje projektant v předložené projektové dokumentaci. Tyto veřejně prospěšné stavby jsou dotčeny pouze liniovými částmi stavby.

Navrhovaný záměr je v souladu s funkčním využitím ploch. Dodržení podmínek podmíněné přípustnosti u ploch NZt-S a W-S je garantováno splněním podmínek tohoto závazného stanoviska.

Územní plán řeší koncepci technické infrastruktury v textové části územního plánu v kapitole 4.2. *Technická infrastruktura*. Odkanalizování území se dotýká část kapitoly, a to 4.2.1.2. *Kanalizace*.

„Územní plán umožňuje rozšíření kanalizační sítě pro plochy zastavěného území i pro plochy zastavitelné. Odpadní vody pro plochy zastavitelné budou svedeny převážně do stávající centrální čistírny odpadních vod v Loučné nebo do navržené ČOV v Háji (Z.HA.8). Alternativně bude část odpadních vod čerpána přes navrženou tlakovou čerpací stanici v Háji, protlakem do ČOV v Loučné.

Navrhuje se plocha Z.LO.79 pro rozšíření ČOV Loučná. Zvýšení její kapacity umožní odvedení splaškových vod výtlakem ze sídla Háj. Pro vybrané plochy je nutné řešit centrální systém napojení na vodovod a odkanalizování. Centrální odkanalizování je přípustné řešit jak svedením do stokové soustavy a čištěním ve stávající ČOV Loučná a v navržené ČOV v Háji (Z.HA.8) nebo jako sdružené soustavy obsluhující více funkčních ploch, svedené do vodního recipientu přes plochu čistírny odpadních vod, kterou navrhne projektant ve stupni územního řízení.“

Oproti navržené koncepci je záměr „Veřejná ČOV Háj“ umisťován mimo zastavitelné plochy Z.LO.79 i Z.HA.8., které jsou platným územním plánem navrženy jako zastavitelné plochy technické infrastruktury právě pro stavbu ČOV. Záměr „Veřejná ČOV Háj“ je umisťován do nezastavěného území, do území hodnoty H4 „Niva potoka Bílá voda“ a lokality, která byla vymezena zrušenou změnou č. 9 územního plánu Loučná pod Klínovcem. V předložené projektové dokumentaci je popisován rozsah navrhované stavby. Projektantem je odůvodněno, proč je návrh umisťován mimo vymezené zastavitelné plochy do nezastavěného území a v daném rozsahu, a je deklarován veřejný statut navrhované ČOV, která odkanalizuje podstatnou část města Loučná pod Klínovcem, a to zejména část Háj u Loučné pod Klínovcem a část samotné Loučné pod Klínovcem. V části Háj u Loučné pod Klínovcem je navržena zastavitelná plocha Z.HA.8, jako plocha technické infrastruktury pro stavbu čistírny odpadních vod a je taktéž vymezena jako veřejně prospěšná stavba VT1 čistírna odpadních vod Háj. I přesto, je odkanalizování části Háj u Loučné pod Klínovcem zajištěno nově navrhovaným řešením „Veřejné ČOV“, která svým umístěním, dle posouzení projektanta, umožní odkanalizování větší části území a vzhledem k umístění v potoční nivě je dle předložené dokumentace variantou levnější, kterou lze variantně odkanalizovat v první etapě 4 000 EO s možností jejího rozšíření až na 10 000 EO. Vymezená zastavitelná plocha Z.HA.8 by stavbu takového rozsahu neumožňovala. Zastavitelná plocha Z.HA.8 zůstává v platném územním plánu i nadále jako plocha pro případný další rozvoj.

Záměr je navržen v nezastavěném území. V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 SZ lze „v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepši podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“

Z projektové dokumentace a podkladů předložených žadatelem je patrné, že navrhovaná stavba čistírny odpadních vod je stavbou veřejné technické infrastruktury. Tyto stavby lze v nezastavěném území, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 SZ umisťovat. Bylo zjištěno, že platnou územně plánovací dokumentací nebyla tato stavba z důvodu veřejného zájmu výslovně vyloučena. Úřad územního plánování současně posuzoval charakter území, do kterého je záměr umisťován a také umístění záměru do hodnoty H4 vymezené územním plánem.

V platném územním plánu je v textové části v kapitole 3.1.1. *Definice použitých pojmů* charakter území definován takto:

Charakter území = určuje se zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb, a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.

Dle ustanovení § 19a SZ „Charakter území se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb, a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.“

Hodnota **H4** „niva potoka Bílá voda“ vymezená územním plánem, která je charakterizována takto:

H4 „niva potoka Bílá voda“ ve střední části správního území, hodnota je ochráněna ponecháním v plochách ležících mimo zastavitelná území, případně mimo možnosti souvislé zástavby. Její význam je posílen zejména navržením ploch územního systému ekologické stability.

V údolní nivě a v hodnotě H4 jsou záměrem navrhovány pouze bodové stavby. Jedná se o komunikaci, ČOV, zdroje vody, úpravnu vody, podzemní síť technické infrastruktury, zpevněné plochy a oplocení. Stavby jsou výrazně obdélného tvaru o jednom nadzemním podlaží, kdy většina technologií je ukryta pod zem, aby nerušila dopad do krajinného rázu. Tato technologie bude zakryta pevným stropem se zeleným kobercem umělého charakteru, čímž bude maximalizována nenápadnost stavby. Zastřešení je navrženo sedlovou střechou, stěny s dřevěným opláštěním, které jsou v horském území charakteristické. Záměr je vymezen v hmotě korespondující s výrazem skladu sena. Souvislá zástavba na těchto plochách není navrhována.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, posoudil navržený záměr z hlediska souladu s územním plánem, uplatňování cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18, § 19 a § 19a SZ. Úřad územního plánování konstatuje, že cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoj území (§ 18 odst. 2 SZ) a tyto zájmy zkoordinoval (§ 18 odst. 3 SZ). Územní plán stanovil koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území (§ 19 odst. 1 písm. b) SZ). Jedním z úkolů územního plánování je dle § 19 odst. 1 písm. c) SZ prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika, např. vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Úřad územního plánování došel k závěru, že záměr je v souladu s vybranými požadavky ustanovení § 18, § 19 a § 19a SZ.

Úřad územního plánování konstatuje, že navržený záměr je v souladu s funkčním využitím ploch platného územního plánu Loučná pod Klínovcem, po vydání změny č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16 (účinnost od 31.1. 2025). A dále se jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury, kterou lze umisťovat v nezastavěném území dle § 18 odst. 5 SZ. Záměr byl v navrhovaném území posouzen změnou č. 9 územního plánu Loučná pod Klínovcem, a i přes to, že tato změna byla rozsudkem soudu zrušena pro formální nedostatky v procesu pořizování změny územního plánu, bylo ve změně prověřeno, že navrhovaný záměr není v nezastavěném území celkově v rozporu. Pro ochránění zájmů územního plánování je závazné stanovisko vydáno s podmínkami. V navazujících řízeních mohou být hájeny a uplatněny zájmy dalších dotčených orgánů, které budou rozhodovat o konkrétních technických parametrech záměru. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a k nutnosti odkanalizování území obce, je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podáno v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti,
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ

-83-



Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Příloha:

Ověřená část předložené dokumentace k posuzovanému záměru.

Obdrží:

VEMTO CZ, s.r.o., IDDS: ybxs7bv

sídlo: Žižkova č.p. 172, 383 01 Prachatice II

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Datovou schránkou

Datum: 30.5.2025

ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Vážení,

Váš úřad poskytl informaci o závazném stanovisku k akci Veřejná ČOV Háj ("Veřejná ČOV Háj" na pozemku p.č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, p.p.č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 vk.ú. Loučná pod Klínovcem), viz č.j. MUKK/57569/2024 ze dne 12. 12. 2024: <https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/4081302.pdf>.

V této informaci je uvedeno, že v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 140 A 1/2024-115 ze dne 17.9.2024 byla Vašemu úřadu na výše uvedený záměr podána nová Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování (Žádost podaná dne 27.11.2024 včetně plné moci k zastupování).

Žádám tímto o poskytnutí kopie závazného stanoviska orgánu územního plánování vydaného k uvedené Žádosti – k posouzení záměru Veřejná ČOV Háj, pokud již bylo vydáno nebo se tak stane k datu odeslání poskytnuté informace. Stejně tak žádám o sdělení, pokud došlo k případné fikci závazného stanoviska.

Požadované informace prosím zašlete do datové schránky ID:

S pozdravem